

1500093-38.2022.8.26.0673
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Rodrigo Antonio Menegatti
Comarca: Flórida Paulista
Foro: Foro de Flórida Paulista
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 06/12/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATEUS CRUZ DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

MATEUS CRUZ DA SILVA, qualificado as fls. 77/80, está sendo processado como no incurso do artigo 33, "caput", na forma do artigo 29, do Código Penal, c/c artigo 40, III, da Lei nº. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Flórida Paulista
Foro de Flórida Paulista
Vara Única
Praça Gerson Veronese Ferracini, Florida Paulista-SP - cep 17830-000

1500093-38.2022.8.26.0673 - lauda
SENTENÇA
Processo nº:
1500093-38.2022.8.26.0673
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
MATEUS CRUZ DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Antonio Menegatti

Vistos.

MATEUS CRUZ DA SILVA, qualificado as fls. 77/80, está sendo processado como no incurso do artigo 33, "caput", na forma do artigo 29, do Código Penal, c/c artigo 40, III, da Lei nº. 11.343/06, pois segundo consta a denúncia em data incerta, mas anterior ao dia 17 de fevereiro de 2022, por volta das 14h, na penitenciária local, situada na Vicinal Kiishiro Hatori, km 06, nesta cidade e Comarca de Flórida Paulista, teria instigado pessoa não identificada a remeter-lhe 12,7 gramas (massa líquida) de cocaína, cf. auto de apreensão de fl. 08 elauda químico-toxicológico de

fls. 15/17, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que, na ocasião supracitada, MATEUS, sentenciado recluso na penitenciária local, teria instigado pessoa não identificada a remeter-lhe droga. Para tanto, MATEUS forneceu o nome e endereço de sua genitora, Adriane Souza da Cruz Silva (fl. 60). O comparsa, então, utilizou-se dessas informações e inseriu-as na encomenda postal como remetente, na qual ocultou 12,7 gramas (massa líquida) de cocaína no interior de dois tubos de creme dental.

Enviado o sedex à penitenciária local, este foi vistoriado, oportunidade em que os agentes de segurança encontraram o entorpecente, cujo destinatário era MATEUS CRUZ DA SILVA.

Laudo químico-toxicológico de fls. 15/17 atestou a natureza do entorpecente, consistente em cocaína.

Os fatos constam na denúncia de fl. 90-98.

O réu foi notificado para oferecer resposta à acusação (fls. 125-128).

Designada audiência (fl. 134-136), foram ouvidas três testemunhas, e interrogado o réu.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu pelos crimes do art. 33, da Lei nº 11.343/06. No tocante à dosimetria, postula a fixação da pena-base acima do mínimo legal, pela presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e maus antecedentes. Requer ainda, o reconhecimento da agravante da reincidência que deverá preponderar sobre a atenuante da confissão, assim como o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Por fim, postula a fixação do regime inicial fechado, sem substituição por pena restritiva de direitos.

Em memoriais, a Defesa alegou em síntese, negou a prática das infrações que lhes são imputadas, alegando que as provas carreadas aos autos são insuficientes para sustentar o decreto condenatório. Ao final, pugna pela improcedência da ação, a fim de que seja absolvida, nos termos do art. 386 do CPP. Em sede subsidiária pede a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei de drogas, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Finda a instrução, restou devidamente comprovado nos autos que o réu praticou a infração que lhe imputa a denúncia.

A materialidade do delito encontra-se totalmente demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fls. 04-05), pelo auto de Exibição e Apreensão (fl. 08), pelo Laudo Pericial (fls. 15-17), que apontaram resultado positivo para COCAÍNA, bem como pela prova oral colhida.

No que se refere à autoria imputada ao acusado, a presente ação penal deve ser julgada procedente.

O réu, MATEUS CRUZ DA SILVA, em juízo, narrou que solicitou a um amigo que enviasse a droga para ele, diz que é usuário e por isso pediu que enviassem a droga para ele utilizando o nome de sua mãe Adriane.

A testemunha ADRIANE SOUZA DA CRUZ SILVA, em juízo, diz que é mãe de Mateus, que não enviou a droga para ele, diz que recebeu uma carta de seu filho Mateus dizendo que tinha utilizado seu nome para o envio do Sedex, porém não sabe quem foi a pessoa que realmente enviou a droga.

A testemunha FABIO CARLOS GONÇALVES, em fase policial, narrou que é Agente de Segurança Penitenciária e no dia 17.02.2022 encontrava-se em serviço juntamente com o Agente Flávio Henrique Temporim, quando por volta das 14:00 horas realizaram a entrega de uma correspondência sedex ao sentenciado Mateus Cruz da Silva. Após confirmação dos dados do remetente e autorização do sentenciado para abertura da correspondência encontraram camuflados em dois tubos de creme dental dois invólucros de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína. Diante dos fatos o sentenciado foi conduzido ao Pavilhão Disciplinar. No remetente constava o nome de Adriane Souza da Cruz Silva, genitora do sentenciado, moradora de Cotia-SP.

Em juízo confirmou os fatos.

A testemunha FLAVIO HENRIQUE TEMPORIM, em fase policial, narrou que é Agente de

Segurança Penitenciária e no dia 17.02.2022 encontrava-se em serviço juntamente com o Agente Fábio Carlos Gonçalves Dias, quando por volta das 14:00 horas realizaram a entrega de uma correspondência sedex ao sentenciado Mateus Cruz da Silva. Após confirmação dos dados do remetente e autorização do sentenciado para abertura da correspondência encontraram camuflados em dois tubos de creme dental dois invólucros de substância esbranquiçada aparentando ser cocaína. Diante dos fatos o sentenciado foi conduzido ao Pavilhão Disciplinar. No remetente constava o nome de Adriane Souza da Cruz Silva, genitora do sentenciado, moradora de Cotia/SP.

Em juízo confirmou os fatos.

Pode-se ver, assim, que o delito tem sua materialidade e autoria comprovadas, inclusive com a confissão do réu Mateus Cruz da Silva.

Nessa linha, consigno que o depoimento de agentes de segurança penitenciária pode ser usado na fundamentação como prova, na medida em que são testemunhas com fé pública em suas afirmações e seria um verdadeiro contrassenso o Estado credenciar para zelar pela segurança e não admitir seus depoimentos, quando fossem prestar contas de suas diligências.

Nesse sentido, segue a jurisprudência pátria:

Tráfico de entorpecentes Agente flagrada trazendo consigo, nas dependências de estabelecimento prisional, (...) No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. O mesmo raciocínio se aplica, naturalmente, aos agentes de segurança penitenciária. Cálculo da Pena Tráfico de entorpecentes Agente reincidente Inaplicabilidade da redução da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lein. 11.343/06 O fato de a agente ser reincidente afasta a possibilidade de incidência da redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em razão de expressa vedação legal neste sentido, uma vez que, dentre os requisitos previstos para referido benefício, consta a primariedade da agente. (TJSP-APR:15002583720208260356SP 1500258-37.2020.8.26.0356, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 28/01/2021, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2021). (Gifei).

Ademais, a forma de acondicionamento, a quantidade encontrada (01 invólucro de COCAINA com massa líquida de 12,7 gramas - fls. 15-17), os depoimentos das testemunhas e as demais circunstâncias corroboram para o enquadramento na tipificação penal cominada na peça ministerial.

Por oportuno, infiro que o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tem como sujeito ativo qualquer pessoa, agindo com dolo, ou seja, com a vontade livre e consciente de praticar a conduta descrita no aludido artigo e tem como momento de consumação, a efetiva prática da conduta discriminada no dispositivo legal.

Dito isto, anoto que o réu, agindo na conduta tipificada, tinha pleno conhecimento de que tinha em depósito o entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Vê-se, ainda, que a Defesa pretende a absolvição do crime, mas sem a plausibilidade necessária que deve saltar aos olhos do julgador, uma vez patente a autoria no crime de tráfico da droga, não havendo elementos para a absolvição pretendida ou a desclassificação para o delito de uso.

Por isso, demonstradas a materialidade e autoria dos fatos descritos na denúncia, a responsabilização penal do acusado se impõe, na ausência de excludentes.

Passo a dosimetria da pena a ser imposta ao réu MATEUS CRUZ DA SILVA.

No que diz respeito às circunstâncias judiciais (art.59, CP: "O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos

motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: I - as penas aplicáveis dentre as cominadas [...]"), observo que ensejam aumento na primeira fase da dosimetria. Isso porque o acusado tem maus antecedentes (fls. 114), motivo pelo qual sua pena base deve ser exasperada em 1/8.

Portanto, fixo a pena base em 05 anos 7 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa, à razão mínima legal, ante a ausência de informações sobre a capacidade econômica do acusado.

Na segunda fase, reconheço a atenuante de confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal). Desse modo, compenso a agravante da reincidência 1500038-52.2019.8.26.0654, fl. 115, e súm 545, STJ), com a atenuante, mantendo a pena intermediária em 05 anos 07 meses e 15 dias de reclusão e 562 dias-multa.

Sobre a possibilidade de compensação da reincidência com a confissão, vide TJ-SP - APR: 15004293420208260472 SP 1500429-34.2020.8.26.0472, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 10/06/2021, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/06/2021.

Na terceira fase, observo a causa de aumento do artigo 40, III, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a tentativa de ingresso de entorpecentes no estabelecimento prisional.

No caso concreto, em atenção ao entendimento do STJ esposado no HC 510.095/SP, a reprovabilidade da conduta do acusado é maior do que em outros delitos semelhantes, na medida em que a inserção de drogas em lugar de reeducação e cumprimento de pena torna mais gravosa a conduta, pois a danosidade desta é majorada.

Nesse sentido

Apelação criminal Tráfico de drogas Sentença condenatória (art. 33, caput, c.c. art. 40, inciso III (presídio), ambos da Lei nº 11.343/06). Recurso da Defesa Pleito de absolvição, para ambos os réus, por falta de provas. Para Ana, busca-se regime inicial mais brando. Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante delito Apreensão de 60 cigarros contendo maconha (massa bruta: 91,33 gramas, e líquida, 38,82 gramas). Réus que negaram a acusação. Negativas que não prosperam. Ré que foi ao presídio visitar seu companheiro lá detido Edson (ora apelante), levando maços de cigarros contendo porções de maconha. Agentes Penitenciários que relataram que a ré portava maços de cigarros contendo maconha, quando de sua visita ao presídio Tráfico de drogas evidenciado pelo conjunto probatório colhido. Dosimetria Pena-base de Ana fixada no mínimo legal, sem reflexo na pena em razão da menoridade relativa, e na terceira fase, exasperada em razão do art. 40-III, da lei de Drogas, e reduzida, aplicando-se o redutor de pena previsto no § 4º, do art. 33 da lei de drogas. Pena-base de Edson fixada no mínimo legal, exasperada na segunda fase pela reincidência. Na terceira fase, exasperação decorrente da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da lei nº 11.343/06, sem aplicação do redutor de pena, por falta de amparo legal. Regime inicial fechado mantido, eis que justificado, e por ser o mais adequado neste caso. Recurso Defensivo improvido. Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em nome de Ana Cristina Santana (TJSP - 1501211-80.2019.8.26.0535, Relator: Ely Amioka, Data de Julgamento: 08/05/2020, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/05/2020)

Quanto à minorante do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, entendo que esta não comporta acolhimento, pois, conforme consignado, o réu é reincidente e, além disso, a prática do delito nas circunstâncias mencionadas indica que o réu se dedicava a atividades criminosas, o que afasta a possibilidade de se aplicar o benefício. Observo, nesse ponto, que houve a prática do crime no interior da penitenciária, o que demonstra a ousadia do acusado, indicativo de que tal prática não é inédita em seu comportamento.

Então, elevo a pena em 1/6 pela majorante do art. 40, III, L. 11.343/06

Fixo, assim, a pena definitiva em 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e 655

dias-multa, à razão mínima legal, pelo delito do art. 33, caput, c.c art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/06.

Pelas graves circunstâncias do crime e pelo total da pena em concreto, deixo de conceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, com fundamento no artigo 44, inciso I, do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77, caput, do Código Penal.

Posto isto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra MATEUS CRUZ DA SILVA, qualificado as fls. 77/80, como incurso no artigo art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/06, para CONDENÁ-LO 06 anos, 06 meses e 22 dias de reclusão e 655 dias-multa no valor unitário mínimo legal.

O delito imputado ao sentenciado é equiparado pela Lei como hediondo e, assim, nos termos do artigo 2º, § 1º, da Lei n.º. 8.072/90 deverá cumprir a pena privativa de liberdade imposta no regime inicial FECHADO.

O réu poderá apelar em liberdade por este processo, uma vez que assim respondeu ao mesmo.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para suspensão dos seus direitos políticos, nos termos do art. 15, III, da Constituição Federal.

Havendo advogado nomeado pelo convênio OAB/PGE (fl. 120), desde já arbitro os honorários no valor máximo vigente, expedindo-se a competente certidão.

Custas na forma da Lei.

P.I.C.

Florida Paulista, 06 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA